

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 47/2537

นายทุน นาคสิงห์

โจทก์

นายสุพี บุญเทิ่ง กับพวก

จำเลย

นายทุน นาคสิงห์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221(ที่ถูกเป็นมาตรา 220) ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 1 ในประเด็นที่ว่าการกระทำ ความผิดของจำเลยทั้งสี่กับพวกมีเจตนาหรือไม่ฎีกาข้อ 2 ในประเด็น ที่ว่า การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เป็นการปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และในฎีกาข้อ 3 ในประเด็นที่ว่า ศาลวินิจฉัยไม่ครบประเด็น การที่ศาลรวบรวมประเด็น ในคดีไปการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายฎีกาของโจทก์ทั้ง 3 ข้อ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 100)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,91,358,359(4),362,365(2)

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 99)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค1พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค1พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ